

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1987/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด

โจทก์

พันตำรวจตรีอุดม พิมพานทอง กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า เนื่องด้วยคดีนี้กับคดีหมายเลขดำที่ 639/2526 หมายเลขแดงที่ 401/2528 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวใหญ่พัฒนาโจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหกลราชสีมา กับพวก จำเลย มีมูลคดีเดียวกันตลอดทั้งพยานหลักฐานก็ชุดเดียวกันและเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ประกอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และโจทก์ในคดีนี้ก็เป็นจำเลยที่ 6 ที่ 7 และที่ 4 ในคดีดังกล่าวด้วยตามลำดับ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดอนุญาตให้รวมคดีหมายเลขแดงที่ 401/2528 ดังกล่าว ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ที่ศาลอุทธรณ์เข้ากับคดีนี้ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จสิ้นและค่าเสียหาย

เดือนละ 12,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2526 จนกว่า
จำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89,90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้กับคดีที่โจทก์ขอให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน
เป็นคนละเรื่องกันและต่างศาลกัน ไม่สะดวกที่จะให้พิจารณาคดีรวมกัน จึงไม่มีเหตุที่
จะเอาคดีนี้ไปรวมพิจารณาพิพากษากับคดีดังกล่าวตามคำร้องให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้กับคดีที่โจทก์ขอให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน
เป็นคนละเรื่องกันและต่างศาลกัน ไม่สะดวกที่จะให้พิจารณาคดีรวมกัน จึงไม่มีเหตุที่
จะเอาคดีนี้ไปรวมพิจารณาพิพากษากับคดีดังกล่าวตามคำร้องให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
เป็นพับ

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ